



CORTE SUPERIOR DE LIMA - CUARTA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE N° : 05234-2023

DEMANDANTE : MINISTERIO DE DEFENSA

**DEMANDADO : MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y
otros.**

LITISCONSORTE NECESARIO PASIVO: ERNESTO ALONSO CABRAL MEJIA.

MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO

SENTENCIA

RESOLUCIÓN N° CINCO

Lima, treinta de enero del dos mil veintiséis.-

VISTOS: los actuados con el expediente administrativo adjunto. Interviene como Ponente la señorita Juez Superior **Cerna Landa**.

MATERIA DEL RECURSO:

Es materia del grado, la Resolución N° Dieciséis-Sentencia- de fecha 05 de diciembre del 2024, de folios 187 a 195, que declaró **Fundada** la demanda, en consecuencia declara la NULIDAD de la Resolución N° 000411-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA del 06 de febrero de 2023 y ordena a la administración emitir nuevo pronunciamiento, dando estricto cumplimiento a las garantías del debido procedimiento, dentro de plazo de 15 días hábiles de consentida o ejecutoriada que sea la sentencia, bajo apercibimiento de multa compulsiva y progresiva.

ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN:

El demandado en el recurso de apelación de folios 208 a 220, señala que la demandante denegó el pedido de información pública sin especificar la naturaleza de secreto de la información solicitada, refiriendo de manera genérica que estaba comprendida en el artículo 15 del TUO de la Ley N° 27806. Indica que las excepciones establecidas en los artículos 15°, 16° y 17° de la ley que limitan el acceso a la información pública, deben ser interpretadas de manera restrictiva y, que prevalece la presunción de publicidad y máxima divulgación, por lo que se ha vulnerado el principio de legalidad. Refiere que la demandante no acreditó que clasificó la información como reservada – secreta y que lo dispuesto no pone en riesgo la defensa o seguridad nacional. Indica que lo solicitado el 22 de noviembre del 2022 se refiere a hechos ocurridos en fecha anterior al 11, 14, 15 y 16 de diciembre de 2022, por lo que no existe ninguna posibilidad de afectar la seguridad nacional, el orden interno o externo. Sostiene que debe tenerse en consideración el Informe N° 155-2024-JUS-TTAIP del 16 de diciembre de 2024 y, que la Resolución N° 000411-2023-JUS/TTAIP es un acto administrativo válido.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: La acción contenciosa administrativa prevista en el Artículo 148° de la Constitución Política, tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la Administración Pública sujeta al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Así lo establece el Artículo 1° de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo N° 27584.

SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada, total o parcialmente, según el Artículo 364° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso contencioso administrativo.

En el trámite del recurso de apelación, se tiene en cuenta el aforismo brocardo *tantum devolutum quantum appellatum*, según el cual el órgano judicial revisor sólo se pronunciará sobre aquello que le es sometido en el recurso impugnatorio, es decir, respecto de los agravios y pretensión del apelante, que constituyen los parámetros sobre los cuales debe versar la absolución del grado.

Asimismo, se tiene presente el *Principio Iura Novit Curiae*, previsto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, según el cual el Juez conoce el derecho y debe aplicarlo, aun cuando no haya sido invocado por las partes, o lo haya sido erróneamente; empero, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos a los alegados por las partes.

TERCERO: En el presente caso, del escrito de demanda de folios 55 a 69, se aprecia que el accionante MINISTERIO DE DEFENSA, pretende se declare la nulidad total de la **Resolución N° 000411-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDASALA del 06 de febrero del 2023**, (folio 04 a 23 de autos), que declaró FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el Litisconsorte Necesario Pasivo ERNESTO ALONSO CABRAL MEJIA, contra el Oficio N° 153-CCFFAA/SG/UAIP del 11 de enero del 2023 (folio 21 del expediente administrativo), mediante el cual el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas - Ministerio de Defensa, deniega la solicitud de acceso a la información pública de fecha 28 de diciembre del 2022, al considerar que la información requerida tiene carácter de información secreta, invocando el artículo 15° del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Ley N°27806.

CUARTO: Sobre los agravios alegados, debe indicarse que la **Constitución Política del Perú**, reconoce a toda persona el derecho de solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por **ley** o por razones de **seguridad nacional**. (**Artículo 2° inciso 5**).

QUINTO: Por otro lado, la **Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública**, cuyo TUO se aprobó por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, señala lo siguiente:

Artículo 3.- Principio de publicidad

Todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en la presente Ley están sometidas al principio de publicidad.

Los funcionarios responsables de brindar la información correspondiente al área de su competencia deberán prever una adecuada infraestructura, así como la organización, sistematización y publicación de la información a la que se refiere esta Ley.

En consecuencia:

1. Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente previstas por el artículo 15 de la presente Ley.

2. El Estado adopta medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la actuación de las entidades de la Administración Pública.

3. El Estado tiene la obligación de entregar la información que demanden las personas en aplicación del principio de publicidad.

La entidad pública designará al funcionario responsable de entregar la información solicitada.

Artículo 10.- Información de acceso público

Las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control.

*Asimismo, para los efectos de esta Ley, **se considera como información pública cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones oficiales.***

Artículo 13.- Denegatoria de acceso

La entidad de la Administración Pública a la cual se solicite información no podrá negar la misma basando su decisión en la identidad del solicitante.

La denegatoria al acceso a la información solicitada debe ser debidamente fundamentada por las excepciones de los artículos 15 a 17 de esta Ley; y el plazo por el que se prolongará dicho impedimento.

La solicitud de información no implica la obligación de las entidades de la Administración Pública de crear o producir información con la que no cuente o no tenga obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. En este caso, la entidad de la Administración Pública deberá comunicar por escrito que la denegatoria de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder respecto de la información solicitada.

Esta Ley no faculta que los solicitantes exijan a las entidades que efectúen evaluaciones o análisis de la información que posean. No califica en esta limitación el procesamiento de datos preexistentes de acuerdo con lo que establezcan las normas reglamentarias, salvo que ello implique recolectar o generar nuevos datos.

No se podrá negar información cuando se solicite que esta sea entregada en una determinada forma o medio, siempre que el solicitante asuma el costo que suponga el pedido.

Cuando una entidad de la Administración Pública no localiza información que está obligada a poseer o custodiar, deberá acreditar que ha agotado las acciones necesarias para obtenerla a fin brindar una respuesta al solicitante.

Si el requerimiento de información no hubiere sido satisfecho, la respuesta hubiere sido ambigua o no se hubieren cumplido las exigencias precedentes, se considerará que existió negativa en brindarla.

Artículo 15.- Excepciones al ejercicio del derecho

*El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto a la **información expresamente clasificada como secreta**, que se sustente en razones de seguridad nacional, en concordancia con el artículo 163 de la Constitución Política del Perú, que además tenga como base fundamental garantizar la seguridad de las personas y cuya revelación originaría riesgo para la integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático, así como respecto a las actividades de inteligencia y contrainteligencia de la DINI dentro del marco que establece el Estado de Derecho en función de las situaciones expresamente contempladas en esta Ley. En consecuencia la excepción comprende únicamente los siguientes supuestos:*

1. Información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como externo:

(...)

f) El material bélico, sus componentes, accesorios, operatividad y/o ubicación cuyas características pondrían en riesgo los planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados o de fuerzas irregulares militarizadas internas y/o externas, así como de operación en apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de movilización y operaciones especiales relativas a ellas.

g) Información del Personal Militar que desarrolla actividades de Seguridad Nacional y que pueda poner en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas.

(...)

En los supuestos contenidos en este artículo los responsables de la clasificación son los titulares del sector o pliego respectivo, o los funcionarios designados por éste.

Con posterioridad a los cinco años de la clasificación a la que se refiere el párrafo anterior, cualquier persona puede solicitar la información clasificada como secreta, la cual será entregada si el titular del sector o pliego respectivo considera que su divulgación no pone en riesgo la seguridad de las personas, la integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático. En caso contrario deberá fundamentar expresamente y por escrito las razones para que se postergue la clasificación y el período que considera que debe continuar clasificado. Se aplican las mismas reglas si se requiere una nueva prórroga por un nuevo período. El documento que fundamenta que la información continúa como clasificada se pone en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual puede desclasificarlo. Dicho documento también es puesto en conocimiento de la comisión ordinaria a la que se refiere el artículo 36 del Decreto Legislativo Nº 1141, Decreto Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI, dentro de los diez (10) días posteriores a su pronunciamiento. Lo señalado en este párrafo no impide que el Congreso de la República acceda a la información clasificada en cualquier momento de acuerdo a lo señalado en el artículo 18 de la presente Ley.

La Ley del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI señala el plazo de vigencia de la clasificación secreta, respecto de la información que produce el sistema; y el trámite para desclasificar, renovar y/o modificar la misma. La clasificación es objeto de revisión cada cinco años por el Consejo de Seguridad Nacional.

Artículo 16.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información reservada

El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de la información clasificada como reservada. En consecuencia la excepción comprende únicamente los siguientes supuestos:

- 1. La información que por razones de seguridad nacional en el ámbito del orden interno cuya revelación originaría un riesgo a la integridad territorial y/o la subsistencia del sistema democrático. En consecuencia se considera reservada la información que tiene por finalidad prevenir y reprimir la criminalidad en el país y cuya revelación puede entorpecerla y comprende únicamente:*

(...)

e) El armamento y material logístico comprometido en operaciones especiales y planes de seguridad y defensa del orden interno.

(...)

- 2. Por razones de seguridad nacional y de eficacia de la acción externa del Estado, se considerará información clasificada en el ámbito de las relaciones externas del Estado, toda aquella cuya revelación originaría un riesgo a la seguridad e integridad territorial del Estado y la defensa nacional en el ámbito externo, al curso de las negociaciones internacionales y/o la subsistencia del sistema democrático. Estas excepciones son las siguientes:*

Artículo 18.- Regulación de las excepciones

Los casos establecidos en los artículos 15, 16 y 17 son los únicos en los que se puede limitar el derecho al acceso a la información pública, por lo que deben ser interpretados de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho fundamental. No se puede establecer por una norma de menor jerarquía ninguna excepción a la presente Ley.

La información contenida en las excepciones señaladas en los artículos 15, 16 y 17 son accesibles para el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Contralor General de la República; el Defensor del Pueblo y el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

(...)

Las excepciones señaladas en los puntos 15 y 16 incluyen los documentos que se generen sobre estas materias y no se considerará como información clasificada, la relacionada a la violación de derechos humanos o de las Convenciones de Ginebra de 1949 realizada en cualquier circunstancia, por cualquier persona. Ninguna de las excepciones señaladas en este artículo pueden ser utilizadas en contra de lo establecido en la Constitución Política del Perú.

SEXTO: De otro lado, el **Decreto Legislativo N° 1353**, publicada el 07 de enero del 2017; señala lo siguiente:

Artículo 1.- Objeto *El presente Decreto Legislativo tiene por objeto crear la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalecer el Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación de la gestión de intereses.*

Artículo 2.- Ámbito de aplicación *Las normas contenidas en el presente Decreto Legislativo son aplicables a todas las entidades señaladas en el Artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; así como a las empresas del Estado, personas naturales y jurídicas de derecho privado, en lo que corresponda; y a las personas comprendidas en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales*

Artículo 9.- Alcances del procedimiento de apelación para entrega de información

9.1 Al resolver el recurso de apelación sobre entrega de información, la Autoridad puede confirmar, modificar o revocar la decisión de la entidad. Dentro de este procedimiento, el Tribunal solicita a la entidad que remita sus descargos. De considerar insuficiente el descargo solicita la remisión de la información sobre la cual versa la apelación. De declararse fundada la apelación, el Tribunal ordena a la entidad obligada que entregue la información que solicitó el administrado.

9.2 En el marco del procedimiento administrativo de apelación al que se refiere el numeral anterior, resultan de aplicación los supuestos establecidos en los artículos 15, 16 y 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, así como los supuestos de excepción al acceso a la información regulados en leyes especiales.

SEPTIMO: De la interpretación sistemática de las normas citadas, se desprende que el derecho constitucional al acceso a la información pública, como cualquier derecho no es absoluto y tiene como excepción, la información que afecte la **seguridad nacional**, la intimidad personal – como es el caso de los datos personales o sensibles – y las que expresamente se excluyan por ley, como la información reservada, confidencial y secreta regulada en los artículos 15, 16 y 17 del TUO de la Ley N° 27806.

OCTAVO: De la revisión de los actuados administrativos, se advierte que con fecha **28 de diciembre del 2022**, el litisconsorte ERNESTO ALONSO CABRAL MEJIA, **solicitó** mediante Formulario de Acceso a la Información Pública (folios 37 a 37/vuelta), al accionante Ministerio de Defensa, bajo los alcances de la Ley N° 27806, acceso a la información y se le proporcione información sobre el *"tipo y cantidad de armamento y municiones utilizados por las Fuerzas Armadas el 15 de diciembre en Huamanga (Ayacucho); entre el 11 y 14 de diciembre de Andahuaylas (Apurímac) y el 16 de diciembre de 2022 en Pichanaki (Junín) en el marco del Decreto Supremo N° 143-2022-PCM"*, que declaró el Estado de Emergencia a nivel nacional.

El demandante Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas - Ministerio de Defensa denegó la solicitud de información mediante Oficio N° 153-CCFFAA/SG/UAIP del 11 de enero del 2023, (folio 21 del expediente administrativo), al considerar que la información requerida es información secreta, invocando el artículo 15° del TUO de la Ley N° 27806; contra el cual dicho peticionante interpone recurso de apelación (folios 11/vuelta a 20/vuelta del expediente administrativo), en cuyo trámite el demandante formula descargos mediante Oficio N° 517-CCFFAA/SG/UAIP del 01 de febrero del 2023, (folio 35 a 44/vuelta) anexando, entre otros, el Informe Ampliatorio N° 0023-2023/JCCFFAA/D-3/DAI del 31 de enero del 2023, (folios 42 a 44/vuelta).

El recurso de apelación del peticionante fue declarado fundado mediante la impugnada **Resolución N° 000411-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDASALA del 06 de febrero del 2023**, emitida por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (folio 45 a 54/vuelta), corregida en su artículo 1 por Resolución N° 000885-2023/JUS-TTAIP-SEGUNDA SALA del 17 de marzo de 2023, (folios 68 a 70), que ordena al demandante entregue la información solicitada por el peticionante en el plazo de 7 días, materia de demanda.

NOVENO: De la valoración conjunta de los medios probatorios actuados en autos, se determina que lo solicitado por el peticionante (litisconsorte ERNESTO ALONSO CABRAL MEJIA) el 28 de diciembre del 2022, sobre el ***"tipo y cantidad de armamento y municiones utilizados por las Fuerzas Armadas el 15 de diciembre en Huamanga (Ayacucho); entre el 11 y 14 de diciembre de Andahuaylas (Apurímac) y el 16 de diciembre de 2022 en Pichanaki (Junín) en el marco del Decreto Supremo N° 143-2022-PCM, que declaró Estado de Emergencia a nivel nacional"***; es información pública exceptuada de entregarse por razones de **seguridad nacional**.

En efecto, la información sobre los armamentos y municiones de las Fuerzas Armadas, es asunto de seguridad nacional, tanto a nivel interno como externo, por lo que está exceptuada de su entrega.

No enerva su condición de información pública exceptuada de entrega por razones de seguridad nacional, por mandato constitucional; la circunstancia que con posterioridad a la solicitud del actor, la demandante haya considerado información secreta, entre otros, a la "documentación relacionada al equipamiento de uso militar", de "material bélico, sus componentes, accesorios, operatividad y/o ubicación cuyas características pondrían en riesgo ...operación en apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de movilización y operaciones especiales relativas a ellos", en el punto 1 numeral f) literal 04 del anexo de la **Resolución Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas N° 107-CCFFAA/SG/FRAI del 14 de marzo de 2023**, (adjuntado a la demanda y obrante de folios 41 a 54 del principal), al que se hace referencia incluso en el invocado Informe N° 155-2024-JUS/TTAIP del 16 de diciembre del 2024 (folios 198 a 207 del principal).

Por tanto, los agravios invocados al respecto y sobre vulneración al principio de legalidad, no son amparables.

DÉCIMO: De otro lado, debe indicarse que sobre las acciones militares ocurridas el 15 de diciembre en Huamanga (Ayacucho), entre el 11 y 14 de diciembre de Andahuaylas (Apurímac) y el 16 de diciembre de 2022 en Pichanaki (Junín) en el marco del Estado de Emergencia Nacional; están sujetas a investigación fiscal en el Ministerio Público y proceso penal en el Poder Judicial, lo cual es un hecho de conocimiento público y sobre el cual la entidad demandada no ha emitido pronunciamiento alguno en la resolución impugnada.

En consecuencia, dado que la investigación fiscal de delitos es reservada (artículo 324 del Código Procesal Penal) y, que está prohibido interferir en el ejercicio de las funciones de los órganos judiciales conforme al artículo 139 inciso 2) de la Constitución; entonces tampoco procedería ordenar la entrega de la información solicitada por el peticionante, dado que ello importaría interferir en el proceso penal correspondiente, en el que se determinará – de corresponder – cual ha sido el tipo de armamentos y municiones de las Fuerzas Armadas que se habría utilizado en las acciones militares de tales fechas, al establecer la presunta responsabilidad penal por los delitos imputados a los procesados.

Por tanto, los demás agravios formulados tampoco son estimables.

DECIMO PRIMERO: En base a lo expuesto, se concluye que la impugnada Resolución N° 000411-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDASALA del 06 de febrero del 2023, vulnera el derecho a la motivación y debido procedimiento del demandante e incurre en causal de nulidad prevista en el artículo 10° inciso 1) de la Ley N° 27444 que corresponde declarar y, reponiendo las cosas al estado anterior al vicio incurrido, ordenar al demandado emita nuevo pronunciamiento con la debida motivación fáctica y jurídica, al recurso de apelación formulado por el litisconsorte, teniendo en consideración lo indicado en la presente decisión de vista.

En tal sentido, debe confirmarse la sentencia apelada por los fundamentos de ésta Sala Superior.

FALLO:

Por las consideraciones indicadas, éste Superior Colegiado, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución N° Dieciséis-Sentencia- de fecha 05 de diciembre del 2024, de folios 187 a 195, que declaró Fundada la demanda, en consecuencia declara la NULIDAD de la Resolución N° 000411-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA del 06 de febrero de 2023 y ordena a la administración emitir nuevo pronunciamiento, dando estricto cumplimiento a las garantías del debido procedimiento, dentro de plazo de 15 días hábiles de consentida o ejecutoriada que sea la sentencia, bajo apercibimiento de multa compulsiva y progresiva y; teniendo presente lo indicado en esta decisión de vista, sin costas ni costos. *Notifíquese y devuélvase.*

En los seguidos por MINISTERIO DE DEFENSA con el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y otro, sobre nulidad de resolución administrativa.

ECCL/ypf

S.S.

CERNA LANDA

VALER FERNANDEZ

AGUIRRE SALINAS